

국립수산과학원 동물실험윤리위원회 운영규정 일부개정안

국립수산과학원 훈령 제662호

「국립수산과학원 동물실험윤리위원회 운영규정」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2023년 11월 14일

국립수산과학원장

1. 개정이유

동물보호법 및 하위법령 개정(시행 2024.4.27.) 사항과 동물실험윤리위원회 구성 및 운영 관련 농림축산검역본부 지도·감독 결과의 보완·권고사항을 이행하고 동물실험윤리위원회 운영규정의 적용과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 위원회의 구성·운영에 있어서 동물실험 관련 상위 법령(동물보호법)에서 명시한 외부 윤리위원의 자격기준과 동일하게 적용하고자 함(안 제4조제2항)
- 나. 위원회 교육·훈련 관련 기존 윤리위원들에 대한 보수교육을 실시하도록 함(안 제4조제4항)

- 다. 현행 법상 적용 미대상 동물실험에 대해 동물실험계획 제출 및 위원회 심의를 생략하도록 함(안 제10조제2항)
- 라. 동물실험계획 심의 시, 윤리위원이 중점적으로 심의·검토해야 할 사항을 명확히 규정하고자 함(안, 제10조제3항)
- 마. 동물실험계획 사전 승인 후 실험동물의 구매 및 동물실험을 실시하도록 함(안 제11조제2항)
- 바. 승인된 동물실험계획에 따른 동물실험의 실시 여부 및 실험시설의 실태조사를 실시하도록 함(안 제11조의3)
- 사. 위원회 관련 문서의 보관 규정을 명시하고자 함(안 제13조의2)
- 아. 기타 운영규정 개정에 따른 서식(안 별지 제6호 서식) 및 자구 수정

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 동물보호법, 실험동물에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

국립수산과학원 동물실험윤리위원회 운영규정 일부개정안

국립수산과학원 동물실험윤리위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「동물보호법」 제25조"를 "「동물보호법」 제51조"로, "의하여"를 "따라"로 한다.

제2조제1항 중 "포함한다. 이하 이와 같다"를 "포함한다"로 한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "심의·의결 한다"를 "심의·의결한다"로 한다.

제4조제1항 중 "4인 이상 15인"을 "4명 이상 15명"으로, "호선한다"를 "호선(互選)한다"로 한다.

제4조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "자료"를 "사람으로"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "포함하여야"를 "포함해야"로, "제2호 및 제5호"를 "제2호, 제5호 및 제6호"로, "자료"를 "사람으로"로 하며, 같은 항 제1호 중 "자"를 "사람"으로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제3호 중 "「동물보호법 시행령」 제5조제2항"을 "「동물보호법 시행규칙」 제32조제2항"으로, "자로서"를 "사람으로서"로, "자 중"을 "사람 중"으로, "위촉하는 자"를 "위촉하는 사람"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "자"를 "사람"으로 하며, 같은 항 제5호를 제6호로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

2. 「동물보호법 시행규칙」 제32조제1항에 따른 수의사

5. 「수산생물질병관리법」 제2조제13호에 따른 수산질병관리사로서 원장이 위촉하는 사람

제4조제2항제6호(종전의 제5호) 중 "자 중"을 "사람 중"으로, "위촉하는 자"를 "위촉하는 사람"으로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "별지 제2호 서식 또는 별지 제3호 서식"을 "별지 제2호서식 또는 별지 제3호서식"으로 하고, 같은 조 제4항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 위원이 2회 이상 연임할 경우 농림축산검역본부 또는 식품의약품안전처에서 지정한 윤리위원 대상 보수교육을 이수해야 한다.

제4조제5항 중 "1인"을 "1명"으로 한다.

제4조의2제1항 중 "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "다시"를 "불구하고 다시"로, "신고하여야"를 "신고해야"로 한다.

제4조의3제1항 중 "작성하여야"를 "작성해야"로, "적합성 여부를"을 "적합성을"로, "위촉하여야"를 "위촉해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제5조제2항 중 "지명 할"을 "지명할"로 한다.

제8조제4항 각 호 외의 부분 중 "대체"를 "대신"으로 하고, 같은 조 제5항 본문 중 "소집하고자 할"을 "소집하려는"으로, "통지하여야"를 "통지해야"로 하며, 같은 항 단서 중 "의하여"를 "따라"로 하고, 같은 조 제6항 본문 중 "개의"를 "개의(開議)"로 하며, 같은 항 본문의 후단 중 "1인 이상 출석하여야"를 "1

명 이상 출석해야"로 한다.

제9조제2항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제10조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "하고자 하는 자는"을 "하려는 사람은"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로, "변경하고자 하는 경우에는 별지 제7호 서식"을 "변경하려는 경우에는 별지 제7호서식"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "동물윤리교육 이수여부"를 "동물윤리교육을 이수했는지"로 하며, 같은 조 제2항 중 "동물실험계획서"를 "동물실험계획 승인신청서"로, "A부터 등급 C까지에"를 "A에"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 별표 1에 따른 고통등급 A인 동물실험은 동물실험계획 승인서가 필요한 경우를 제외하면 동물실험계획 승인신청서 제출 및 위원회의 승인절차를 생략할 수 있다.

제10조제3항 각 호 외의 부분 중 "심의·평가함에 있어 중점적으로 검토하여야"를 "심의·평가할 때 중점적으로 검토해야"로 하고, 같은 항 제2호 중 "가능성 여부"를 "가능성"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "적정성 여부"를 "적정성"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "수의 적정성 여부"를 "수 및 산출내역의 적정성"으로 하며, 같은 항 제5호 중 "방법"을 "방법(투여약물, 안락사 농도 등)"으로, "합리성 여부"를 "합리성"으로 하고, 같은 항 제8호 중 "「동물보호법」 제23조"를 "「동물보호법」 제47조"로 하며, 같은 항 제11호를 제12호로 하며, 같은 항에 제11호를 다음과 같이 신설한다.

11. 동물실험수행자에 대한 작업환경 안전성

제10조제4항 전단 중 "별지 제8호 서식"을 "별지 제8호서식"으로, "의하여"를 "따라"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로, "대한 승인 여부"를 "대하여 승인할지"로 한다.

제11조제1항 중 "별지 제9호 서식"을 "별지 제9호서식"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "연구책임자는"을 "연구책임자 및 동물실험수행자는 위원회로부터 동물실험계획을 승인받은 후에"로, "동물실험을 수행하고"를 "동물구매 및 동물실험을 실시해야 하며,"로, "별지 제10호 서식"을 "별지 제10호서식"으로 하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 법령이나 국민의 안전과 관련하여 연중 혹은 긴급하게 수행해야 하는 동물실험의 경우 위원회 사전승인 전 동물구매 및 동물실험을 할 수 있으나, 반드시 사후승인을 받아야 한다.

제11조의2 단서 중 "한하여"를 "한정하여"로 한다.

제11조의3을 다음과 같이 신설한다.

제11조의3(점검 등) 위원 또는 간사는 승인된 동물실험계획에 따른 동물실험을 실시하였는지 및 실험시설의 관리·감독을 위하여 연 1회 이상 현장을 방문하고 점검을 실시해야 한다. 다만, 실험이 종료되었거나 동물실험시설의 공사 등으로 점검이 불가능한 경우 서면점검으로 현장조사를 대신할 수 있다.

제13조제1항 중 "비치하여야"를 "갖추어 놓아야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "날인 하여야"를 "날인해야"로 한다.

제13조의2를 다음과 같이 신설한다.

제13조의2(기록 유지 및 보관) 위원회 회의록 등 위원회의 구성·운영 등과 관련된 기록 및 문서를 3년 이상 보존해야 한다.

제14조 중 "범위 안"을 "범위"로 한다.

제15조제1항 중 "수행함에 있어"를 "수행할 때"로, "도용하여서는 아니"를 "도용(盜用)하여서는 안"으로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 "그러하지 아니한다"를 "그렇지 않다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "국가시험연구사업의 수행에 있어"를 "국가연구개발사업을 수행하면서"로, "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제16조 중 "요구하고자 하는"을 "요구하려는"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제17조 부칙 외의 부분 본문 중 "아니한 사항은 동물보호법령"을 "않은 사항은 동물보호법"으로 하고, 같은 조 부칙 외의 부분 단서 중 "거쳐"를 "거쳐"로 한다.

별표 1의 등급 A 내용 중 "아니하거나"를 "않거나"로 하고, 등급 C 내용 중 "아니하는"을 "않는"으로 하며, 등급 D 내용 중 "동반하는"을 "줄 수 있는"으로 하고, 등급 E 내용중 "동반하는"을 "줄 수 있는"으로, "아니하는"을 "않는"으로 한다.

별지 제1호서식 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 하고, "수행함에 있어"를 "수행할 때"로, "지득한"을 "알게 된"으로, "일절 외부에 누설하는 등"을 "외부에 누설하는 등 절대로"로 한다.

서식 중 "별지 제2호 서식"을 "별지 제2호서식"으로 하고, "별지 제3호 서식"

을 "별지 제3호서식"으로 한다.

별지 제4호서식 중 "별지 제4호 서식"을 "별지 제4호서식"으로 하고, "진행중 이거나"를 "진행 중이거나"로, "소송등을"을 "소송 등을"로, "답변 하였음에도"를 "답변하였음에도"로 한다.

별지 제5호서식 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하고, "수행함에 있어"를 "수행할 때"로, "기타"를 "그 밖에"로 한다.

별지 제6호서식 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로 하고, 일반사항의 연구책임자 연락처를 추가하며, 동물실험 개요의 "연구목적 상"을 "연구목적상"으로, "(사용약물 : MS-222)"를 "(사용약물 :)*"로 하고, "*약물을 이용한 안락사 시 농도:"를 추가한다.

별지 제7호서식 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로 하고, "세부변경내역"을 "세부변경 내용"으로 한다.

서식 중 "별지 제8호 서식"을 "별지 제8호서식"으로 하고, "별지 제9호 서식"을 "별지 제9호서식"으로 하며, "별지 제10호 서식"을 "별지 제10호서식"으로 한다.